

1501309-57.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... e condenado recentemente por crime de tráfico de drogas (Processo nº 1501742-32.2020.8.26.0536, fls. 25).

Ainda, considerando que se trata de réu reincidente, e ante sua conduta social e personalidade voltadas à prática de condutas ilícitas, não estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nem para a suspensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501309-57.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501309-57.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095318/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 24139719 -

DEL.POL.GUARUJA, 2095318 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO DE JESUS NORBELI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Breno de Jesus Norbeli da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 05:02 horas, na faixa arenosa da Praia da Enseada, na Avenida Miguel Estéfano, Loteamento João Batista Julião, nesta cidade e comarca de Guarujá, portava e detinha a pistola marca Taurus, calibre 380, nº KMT24572, municiada com dez cartuchos íntegros, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 09 e as fotografias de fls. 19/20, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 59/60), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 71, 77/79), que não comportou acolhimento (fls. 91/93).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi

interrogado, declarando-se encerrada a instrução (fls. 170, 180).

Nos debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, por entender que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos (fls. 171/177).

A defesa, nos debates, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso III ou inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e subsidiariamente regime inicial semiaberto, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 177/178).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito imputado ao réu está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelas fotografias de fls. 19/20, pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23, pelo laudo pericial de fls. 114/116, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime, por sua vez, é incontroversa.

Na fase extrajudicial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 02)

Interrogado em juízo, o réu confessou a autoria delitiva. Relatou que na data dos fatos estava na região da praia recolhendo latinhas para vender e ajudar no sustento de seus filhos, quando encontrou no lixo uma arma de fogo. Então, guardou a arma junto com as latinhas e desceu para a faixa arenosa a fim de examinar melhor o objeto que acabara de encontrar. Reconheceu que se tratava, de fato, de uma arma de fogo. Ao avistar a aproximação da Polícia, decidiu dispensar a arma na água. Foi abordado pelos policiais militares e agredido fisicamente com chutes na cabeça.

Perguntaram onde estavam os demais autores do roubo, ao que o interrogando respondeu que não sabia do que se tratava. Foi conduzido ao UPA da Enseada, mas a Polícia não autorizou que fossem feitos exames para ser verificado se havia ou não alguma fratura. Na Delegacia, não foi reconhecido pelas vítimas da residência roubada (fls. 180).

E as provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva do réu, em relação aos fatos narrados na inicial acusatória, e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos:

Fabiano de Marchi Pimenta, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento de rotina, quando a equipe foi acionada, via Copom, para atendimento de um roubo em andamento, sendo passadas as características de três indivíduos à equipe. Os policiais dirigiram-se ao local indicado e lá chegando os moradores informaram que os autores do roubo correram em direção à Praia da Enseada. A equipe iniciou as buscas e avistou na faixa arenosa da Praia da Enseada um indivíduo sozinho, andando rápido, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, continuou andando bem rápido, fazendo menção de correr, e olhando para trás, insistentemente. Abordaram o acusado e ele puxou algo de sua cintura e arremessou no mar. Após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado junto ao corpo do acusado. O objeto dispensado pelo acusado foi resgatado e verificou-se que se tratava de uma pistola com munições íntegras em seu carregador. O depoente não se recorda se o réu apresentou alguma versão dos fatos. O acusado foi conduzido à UPA da Enseada para exame médico de praxe, e na sequência conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O depoente tem vaga lembrança de já ter atendido ocorrência em que o réu estava envolvido (fls. 180).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Pedro Henrique Santana do Nascimento. Relatou a testemunha que na data dos fatos, em patrulhamento de rotina com seu colega Fabiano de Marchi, receberam via rádio uma informação de roubo a residência em andamento, e foram passadas as características das vestimentas dos autores do roubo. Dirigiram-se ao local dos fatos e os moradores da

residência informaram que os assaltantes correram na direção da Praia da Enseada. Em patrulhamento, a equipe avistou um indivíduo correndo na faixa arenosa da Praia da Enseada, o qual, assim que percebeu a aproximação da viatura policial, mudou sua marcha e começou a andar rápido e a olhar para trás. A equipe abordou o acusado e nesse momento ele puxou algum objeto da cintura e arremessou no mar. Na revista pessoal do acusado nada de ilícito foi encontrado junto a seu corpo. O objeto foi resgatado e se tratava de uma pistola com munições íntegras no carregador. O acusado não apresentou documentação da arma nem justificou o motivo de portá-la. Na sequência, foi conduzido à UPA da Enseada para exame médico e perante a autoridade policial para o registro da ocorrência. O depoente desconhece se as vítimas do roubo reconheceram o réu na Delegacia de Polícia. O depoente não conhecia o réu anteriormente aos fatos (fls. 180).

Cumpra ressaltar que os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito e não há qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Como se vê, diante das provas produzidas e da confissão do réu, a autoria do delito é indiscutível. Sem dúvida, o réu portava a arma de fogo e as dez munições íntegras apreendidas.

E, embora o laudo pericial de fls. 114/116 tenha concluído que a arma apreendida com o réu estava inapta à realização de disparos, é certo que foram encontradas 10 (dez) munições íntegras em seu carregador, caracterizando, pois, o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Destaco que, para a configuração da infração penal basta a conduta de portar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Logo, o simples fato de portar dez munições de uso permitido caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, não podendo ser afastada a conduta típica do réu narrada na denúncia.

Pois bem, comprovada autoria e materialidade, definida a conduta do réu, a procedência da ação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, considerando que as provas dos autos revelaram que a arma de fogo seria utilizada para empreitada criminoso, servindo, pois, como ato preparatório para outra infração penal grave como o crime de roubo, como bem argumentado pelo Ministério Público, elevo a pena em 1/6, perfazendo em: 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante a reincidência do réu (Processo nº 0001183-28.2015.8.26.0536, fls. 24), deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, ficando compensadas as circunstâncias.

Justifica-se.

Embora o artigo 67 do Código Penal determine a preponderância à reincidência, o certo é que, a confissão é favorável ao réu e diz respeito à personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua compensação em sede de individualização da pena. Assim, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância de ambas as circunstâncias consideradas.

Aliás, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

"[...] 4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes." (STJ, HC 605603 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Confira-se, ainda:

"[...] IV - Resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, DJe 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito." (STJ, HC 617049 / SP, Quinta Turma, Rel. Felix Fischer, j. 17/11/2020, Dje. 23/11/2020).

Ainda neste sentido:

"[...] Incabível, por outro lado, a preponderância da agravante sobre a atenuante como pretende a acusação. Não me parece - respeitadas as opiniões divergentes - que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67, do Código Penal, manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias "que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência"; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deve esta compensar o aumento que seria devido pela reincidência." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500131-07.2019.8.26.0592, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/05/2021).

Na terceira fase, a reprimenda permanece inalterada, porquanto ausentes causas modificadoras de aumento ou de diminuição da pena para serem consideradas.

Torno definitiva a pena aplicada.

Ausentes dados acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal.

Para início de cumprimento da pena, fixo o regime semiaberto, por entender que se trata do regime prisional que se amolda à conduta do réu, reincidente (Processo nº 0001183-28.2015.8.26.0536, crime de roubo, fls. 24), e condenado recentemente por crime de tráfico de drogas (Processo nº 1501742-32.2020.8.26.0536, fls. 25).

Ainda, considerando que se trata de réu reincidente, e ante sua conduta social e personalidade voltadas à prática de condutas ilícitas, não estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nem para a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Breno de Jesus Norbeli da Silva para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

O acusado não poderá apelar em liberdade. De fato, preso em flagrante, assim permaneceu durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para permanecer custodiado. Se ao réu for concedido o benefício de aguardar em liberdade o direito de recorrer, poderá não ser mais encontrado para a aplicação desta decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o acusado poderá reiterar a

prática de condutas ilícitas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03, determino o encaminhamento da arma e das munições apreendidas ao Comando do Exército para destruição.

Ante a resposta do estabelecimento prisional, à fl. 184, acerca do atendimento médico dispensado ao réu, que informou na data da audiência ser portador de doença cardíaca, promova-se vista dos autos à defesa para conhecimento e manifestação.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.I.C.

Guaruja, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA